보험업 감독규정 일부개정고시안
조문별 제·개정이유서

1. 보험업법 시행령 개정에 맞춰 감독규정의 인용 조문을 변경(안 제43조의2)

가. 제·개정 이유

○ 보험업법 시행령 개정(§43의2)에 따라 감독규정의 인용조문을 정비할 필요

나. 제·개정 내용

○ 감독규정상 인용조문 변경내용 반영

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 보험업법시행령 변경에 따른 감독규정상의 인용조문 변경

라. 입법효과

○ 보험업법 시행령 개정 내용에 따라 감독규정을 변경

마. 국회 계류법안과 중복여부

○ 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

○ 해당없음

2. 계리가정 산출·변경에 대한 내부통제 절차 마련(안 제6-7조)

가. 제·개정 이유

○ 계리가정 산출·변경 업무의 객관성과 합리성이 제고되도록 보험회사의 내부통제 절차를 체계적으로 강화

나. 제·개정 내용

○ 계리가정 산출·변경에 관한 내부통제 기준을 마련

○ 계리가정 산출·변경 내역 및 재무 영향 등을 위험관리위원회에 보고

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 계리가정 산출·변경 업무의 내부통제

라. 입법효과

○ 계리가정 산출·변경 업무의 객관성과 합리성 제고

마. 국회 계류법안과 중복여부

○ 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

○ 해당없음

3. 계리가정 보고서 신설(안 제6-8조의2)

가. 제·개정 이유

○ 부채평가를 위한 기초자료인 계리가정에 대한 주기적 보고 절차가 없어 계리가정 운영에 대한 감독의 실효성이 저하

나. 제·개정 내용

○ 보험회사가 계리가정의 체계, 현황, 기준 및 변경 현황 등을 정리하여 정기적으로 보고하는 절차를 마련

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 계리가정 보고서의 보고항목 등

라. 입법효과

○ 계리가정 운영에 대한 감독의 실효성 제고

마. 국회 계류법안과 중복여부

○ 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

○ 해당없음

4. IFRS18 시행에 따른 재무제표 작성기준 개정(안 제6-9조)

가. 제·개정 이유

○ ’27년부터 IFRS18 시행에 따라, 포괄손익계산서 구분 표시 항목 개정

나. 제·개정 내용

○ IFRS18 시행에 따른 포괄손익계산서 구분 표시 항목 개정

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ IFRS18 기준서 등

라. 입법효과

○ IFRS18 기준을 준용한 포괄손익계산서 작성

마. 국회 계류법안과 중복여부

○ 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

○ 해당없음

5. 비상위험준비금 적립액 산출기준 정비 (안 제6-18조의2)

가. 제·개정 이유

○ 기존에는 적립액과 적립한도 산출 기준이 상이*하였으나, IFRS17 도입시 산출 기초통계를 동일 적용**하면서 적립액과 적립한도 산출 기준 자체가 통일되었으나,

* 적립액 : 보유보험료 / 적립한도 : 경과보험료
** 적립액 및 적립한도 : 적립대상보험료

○ 적립액의 경우 당해 보험료의 일부를 비상위험에 대비하여 적립토록 하는 준비금 적립 취지를 고려시 당해연도 기준으로 산출하는 것이 적정

※ 적립한도의 경우 한도 축소를 방지하기 위해 전년도와 비교 산출 현행 유지

나. 제·개정 내용

○ 적립액 산출기준 적립대상보험료는 당해연도 기준으로 변경

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 비상위험보험금 적립시 산출기준 적용 현황 등

라. 입법효과

○ 비상위험준비금 제도 취지에 맞게 불합리한 규제 개선 등

마. 국회 계류법안과 중복여부

○ 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

○ 해당없음

6. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 관련 신용공여 한도 신설 (안 제7-5조의3 신설)

가. 제·개정 이유

○ 부동산 PF 대출 편중 리스크 해소 및 위기재발방지를 위해 부동산 PF 대출 한도 도입 필요

나. 제·개정 내용

○ 부동산 PF 대출 관련 신용공여 한도(총자산 대비 20%)를 신설

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 보험권 부동산 PF 대출 현황 등

라. 입법효과

○ 부동산 PF 대출 건전성 제고 및 과도한 부동산 투자 쏠림을 방지하여, 생산적 부문으로의 자금 공급 유도

마. 국회 계류법안과 중복여부

○ 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

○ 해당없음

7. 실손의료보험에 대한 계약전환 할인시 단독형 설계의무 적용 제외 (안 제7-63조)

가. 제·개정 이유

○ 현행 보험업감독규정(§7-63)은 타 보험상품 끼워팔기 등 비자발적 가입으로 인한 소비자 피해 방지를 위해 실손의료보험을 단독형으로 설계토록 규정하고 있음

○ 이에, 계약전환 할인* 과정에서 기존 실손의료보험 특약 해지가 불가피하여 부당승환 등 소비자 피해 발생 우려

* '13.3월 이전 체결한 약관변경(재가입) 조건이 없는 실손보험계약을 5세대 실손보험으로 전환시 보험료의 50%를 3년간 할인하는 제도

나. 제·개정 내용

○ 계약전환 할인은 旣 체결된 보험계약의 보장구조를 변경하는 것으로서, 신규상품 끼워팔기 가능성이 낮은 점 등을 감안하여 단독형 설계의무의 적용 제외사항으로 규정(→ 특약 부가허용)

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당사항 없음

라. 입법효과

○ 계약전환 할인제도 추진시 보험회사의 업무 자율성 제고

마. 국회 계류법안과 중복여부

○ 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

○ 해당없음

8. 경영실태평가(RAAS) 평가항목에 법인보험대리점 운영위험 관리의 적정성 지표 신설(별표13의2)

가. 제·개정 이유

○ 現 경영실태평가 상 '내부통제의 적정성' 평가항목은 보험사의 제3자 업무 위탁 관리 적정성에 대한 종합평가만 하고 있어, 법인보험대리점(GA) 위탁업무 적정성에 대한 별도 파악 등을 위해 항목을 세분화할 필요

나. 제·개정 내용

○ 경영실태평가 중 경영관리리스크 평가항목으로 법인보험대리점 운영위험 관리의 적정성 항목 추가

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 보험회사의 법인보험대리점 채널 판매 현황 등

라. 입법효과

○ 보험회사가 법인보험대리점 판매위탁리스크를 경영상 중요한 위험으로 인식하도록 하여 법인보험대리점에 대한 관리 책임을 강화하고, 관련 소비자피해 방지

마. 국회 계류법안과 중복여부

○ 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

○ 해당없음

9. 손해보험회사 경영실태평가(RAAS) 경영관리리스크 평가항목명 변경(업무의 적정성 → 소비자보호 업무의 적정성)(별표13의2)

가. 제·개정 이유

○ 現 경영실태평가 운영매뉴얼에 따라 보험회사 전체 업무가 아닌 ‘소비자보호 업무의 적정성’에 대해 평가 중이며, 생명보험회사 감독규정상 문구(‘소비자보호’ 문구 旣반영)와 통일

나. 제·개정 내용

○ 손해보험회사 경영실태평가 경영관리리스크 평가항목 중 업무의 적정성 항목명을 소비자보호 업무의 적정성으로 변경

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 보험회사 경영실태평가 운영매뉴얼 등

라. 입법효과

○ 손해보험회사 경영실태평가 평가항목명을 現 경영실태평가(RAAS) 운영매뉴얼 및 생명보험회사 감독규정상 문구와 통일

마. 국회 계류법안과 중복여부

○ 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

○ 해당없음

10. 경영실태평가(RAAS) 평가항목에 듀레이션 갭 지표 신설(별표13의2)

가. 제·개정 이유

○ 現 경영실태평가 상 ‘금리리스크 비율’ 평가항목은 금리변동이 보험회사 순자산에 미치는 영향만 평가 가능하므로, 자산 – 부채 각각에 미치는 민감도 파악을 위해 항목을 세분화할 필요

나. 제·개정 내용

○ 경영실태평가 중 금리리스크 평가항목으로 듀레이션 갭 지표 추가

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 보험사 듀레이션 갭 현황 등

라. 입법효과

○ 금리 변동에 취약한 보험사의 건전성 제고

마. 국회 계류법안과 중복여부

○ 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

○ 해당없음